

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3340/2536

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอ ให้

ผู้ร้อง

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ.เอฟ . ที
จำกัด ล้มละลาย

ผู้ร้อง

พลตำรวจตรี สัญชัย ชวาลวิวัฒน์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 928, มาตรา 944, มาตรา 985, มาตรา 1001

ผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินมีความผูกพันเป็นอย่างเดียวกับผู้ออกตัว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 วรรคหนึ่งการฟ้องให้ผู้ออกตัวรับผิดชอบ
ตามตัวสัญญาใช้เงินต้องฟ้องภายใน 3 ปีนับแต่วันตั้งถึงกำหนดใช้เงิน ตามมาตรา
1001 ดังนั้นการฟ้องผู้รับอาวัลจึงต้องฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ตัวสัญญา
ใช้เงินไม่ได้ระบุเวลาใช้เงิน ถือว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อเห็นตาม
มาตรา 984 วรรคสองซึ่งตัวประเภทนี้จะพึงใช้เงินในวันยื่นตัว แต่ผู้ทรงต้องยื่นให้ใช้
เงินภายในกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลา
หนึ่งภายหลังได้เห็น ตามมาตรา 944 ประกอบมาตรา 985 สำหรับกำหนดเวลายื่นให้
รับรองตัวเงินนั้น มาตรา 928บัญญัติให้ผู้ทรงต้องนำตัวยื่นเพื่อให้รับรองภายใน 6
เดือนนับแต่วันที่ลงในตัว หรือภายในกำหนดช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุ
ไว้ ดังนั้นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นอาจนำตัวยื่นให้ผู้ออกตัวใช้

เงินได้ตั้งแต่วันออกตัว ซึ่งก็คือวันที่ลงในตัวจนถึงวันครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตัวอันเป็นวันสุดท้ายที่อาจยื่นให้ใช้เงินได้ ตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 31 มกราคม 2520 ครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตัวคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินนำตัวไปยื่นให้ใช้เงินแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 อันเป็นวันสุดท้ายที่อาจบังคับให้ผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้รับอาวัลใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินได้เป็นวันถึงกำหนดใช้เงิน กำหนดอายุความ 3 ปี ต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านเพ่งใช้สิทธิของลูกหนี้เรียกร้องให้ผู้ร้องใช้เงินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530 จึงขาดอายุความ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า หันตามตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้คัดค้านแจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ขาดอายุความแล้ว ทั้งนายรุ่งโรจน์นรเชษฐวุฒิชัย ผู้ออกตัวได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ไปแล้วผู้ร้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้สินดังกล่าว ขอให้จำหน่ายข้อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องเพ่งได้เห็นตัวสัญญาใช้เงินในวันที่ผู้คัดค้านสอบสวนพยานหลักฐานประกอบหนังสือปฏิเสธหนี้คือเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้าน คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ นายรุ่งโรจน์ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แต่อย่างใด ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและมีคำบังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ เป็นเงิน 235,461.11 บาทพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวน 388,510.82 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี ในต้นเงิน 235,461.11 บาท นับแต่วันที่ 25

มีนาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้
คัดค้าน)

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าผู้ร้องรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้
เงินเลขที่ 1402, 1403, และ 1404 ลงวันที่ 31 มกราคม 2520 ซึ่งนายรุ่งโรจน์ นร
เชษฐวุฒิชัยบอกให้แก่ลูกหนี้ เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่ระบุเวลาใช้เงินทั้งสามฉบับ
ตามเอกสารหมายเลข ค.6 ถึง ค.8 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ด
ขาด ผู้คัดค้านในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แจ้งให้ผู้ร้องชำระเงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530 คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ร้องจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับขาดอายุความแล้วหรือไม่
เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1001 บัญญัติว่า "ในคดีฟ้องผู้รับ
รองตั๋วแลกเงินก็ดี ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็ดี ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาสามปีนับ
แต่วันตัวนั้น ๆ ถึงกำหนดใช้เงิน" ผู้ร้องเป็นผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินย่อมมีความ
ผูกพันเป็นอย่างเดียวกับลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ออกตั๋ว ตามมาตรา 940 วรรคแรก การฟ้อง
ให้ผู้ร้องรับผิดชอบตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ จึงต้องฟ้องภายใน 3 ปี นับแต่วันตัว
ถึงกำหนดใช้เงิน ปัญหาว่าตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดใช้เงินเมื่อใดนั้น ตั๋ว
สัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่ได้ระบุเวลาใช้เงิน ต้องถือว่าเป็นตั๋ว
สัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น ตามมาตรา 984 วรรคสอง ซึ่งกำหนดใช้เงิน
ของตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดนี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยกำหนดใช้เงินของตัว
แลกเงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น ตามมาตรา 944 ประกอบมาตรา 985 มาตรา 944

บัญญัติว่า "อันตัวแลกเงินซึ่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนั้น ท่านว่าย่อมจะพึงใช้เงินเมื่อวัน
ยื่นตัวทั้งนี้ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัว
เงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น" สำหรับกำหนดเวลาซึ่ง
บังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็น
นั้นมีบัญญัติไว้ใน มาตรา 928 ว่า "ผู้ทรงตัวแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลา
กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับแต่ได้เห็นนั้น ต้องนำตัวเงินยื่นเพื่อรับรองภายในหก
เดือนนับแต่วันที่ลงในตัวเงินหรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุ
ไว้" แสดงว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น อาจนำตัวอื่นให้ผู้ออกตัว
ใช้เงินได้ตั้งแต่วันออกตัวซึ่งก็คือวันที่ลงในตัว แต่จะยื่นให้ใช้เงินภายหลังพ้นเวลา 6
เดือน นับแต่วันที่ลงในตัวไม่ได้กำหนดเวลาใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงิน
เมื่อได้เห็นจึงมิได้ตั้งแต่วันที่ลงในตัวจนถึงวันครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ลงใน
ตัวอันเป็นวันสุดท้ายที่อาจยื่นให้ใช้เงินได้ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะมีการยื่นตัวให้ใช้เงินวัน
ใดตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับในคดีนี้ลงวันที่ 31 มกราคม 2520 เมื่อครบกำหนด 6
เดือน นับแต่วันที่ลงในตัวคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ซึ่งเป็น
ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับนำตัวไปยื่นให้ใช้เงินแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าวันที่
31 กรกฎาคม 2520 อันเป็นวันสุดท้ายที่อาจบังคับให้ผู้ร้องใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน
ทั้งสามฉบับได้ เป็นวันถึงกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ กำหนดอายุ
ความ 3 ปี ตามมาตรา 1001 ต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านพึงใช้
สิทธิของลูกหนี้เรียกร้องให้ผู้ใช้เงินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530 จึงขาดอายุความตาม
มาตรา 1001 แล้ว ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน
ทั้งสามฉบับ"

พิพากษากลับ ให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องจากบัญชีลูกหนี้

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ